



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

התובע:

**כהן ירון
באמצעות ב"כ: עו"ד זפט מרים**

נגד

הנתבעת:

**אי.וי.טי. מדיקל בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד תבור נמרוד
היצירה 3 (בית ש.א.פ), רמת גן
טל': 03-7518925 פקס: 03-7518125**

פסק דין

לפניי תביעה שעניינה סעד כספי בקשר עם הוצאות וניהול הרכוש המשותף, וכן סעד לסילוק יד מהרכוש המשותף והחזרת המפתחות של מחסן שעוני המים.

רקע עובדתי בקצרה

1. עניינה של התביעה בבניין הראוי להירשם כבית משותף ברחוב התדהר 16 רעננה הידוע כחלקה 224 בגוש 7657 (להלן "הבית המשותף" או "הבניין").
2. הבית המשותף בנוי ממבנה אחד בעל חמש קומות. לבניין המשותף לא נרשם תקנון מוסכם ולכן יחול עליו התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן "חוק המקרקעין").
3. התובע, ירון כהן הוא המתחזק של הבניין והבעלים של מרבית השטחים בבניין (להלן "התובע"). הנתבעת, "אי.וי.טי מדיקל בע"מ" היא חברה פרטית רשומה בישראל ובעלים של נכס מסחרי בבניין (להלן "הנתבעת").
4. **לטענת התובע** בקצרה, הנתבעת השתלטה שלא כדין על חלקים מהרכוש המשותף תוך שהיא עושה בהם שימוש בלעדי. נוסף על כך, סירבה להחזיר את המפתחות של מחסן שעוני המים וכן סירבה לשלם לתובע את מלוא דמי הניהול בסך 74,832 ₪ ואת חלקה היחסי בסך של 19,584 ₪ בעלות רכישת צ'ילר שהותקן בבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף בשנת 2020 בעלות כוללת של 111,150 ₪. חרף פניית התובע, הנתבעת סירבה לפנות את השטחים המשותפים בבניין ולשלם את התשלומים החלים עליה בסך של 94,416 ₪.

5. **לטענת הנתבעת** בקצרה, התובע השתלט שלא כדין על רכוש משותף בבניין והוא עושה בו כבשלו, כמו כן השתלט גם על ניהול הבניין. החל משנת 2003 התובע מכשיל ומונע את רישום הבניין כבית משותף. זאת מחשש כי הרשויות יבדקו וימצאו כי התובע פלש לרכוש משותף בבניין, השכיר לצדדים שלישיים את חניות הנכים וכן בנה והשכיר שטחים שאינם מורשים לשימוש. בשנת 2015 הגיע התובע להסכמה עם הנתבעת כי תשלם דמי ניהול קבועים בסך 3,185 ₪+ מע"מ לכל חודש. הנתבעת התנתקה ממערכת הצ'ילרים של הבניין והתקינה מערכת נפרדת ולכן אינה חייבת בהשתתפות החלפת המערכת. בהסכמי המכר הוחרגו באופן מפורש הצ'ילרים, ומשכך הצ'ילר לא חלק מהרכוש המשותף. מתוך רצון טוב ושכנות טובה, הנתבעת הציבה ציוד חירום בחדר הביטחון הקומתי. חדר שעוני המים גובל עם משרדה של הנתבעת, ועקב פריצה שהתבצעה בעבר הנתבעת נועלת את חדר שעוני המים. הנתבעת לא השתלטה על שטחים משותפים ושטחי הנתבעת מתוארים בתשריט שצורף לחוזר המכר בכתב ההגנה. הנתבעת קיזזה על דעת עצמה מחודש ספטמבר 2020 20% מדי הניהול מחמת מעשיו ומחדליו של התובע.

מהלך הדיון בקצרה

6. בתאריך 16.1.22 התקיים דיון מקדמי במעמד הצדדים ובו נשמעו טענות הצדדים. הצדדים הגיעו להסכמות לחלק מהטענות. להלן ההסכמות:

א. בקשר לארון בחדר הביטחון הקומתי, הנתבעת תוכל לאפסן בארון עזרה ראשונה מצילת חיים ומים בלבד, ובלבד שלתובע תהיה גישה לארון לרבות מפתח לארון.

ב. הנתבעת תמסור לתובע לאלתר את המפתחות של מחסן שעוני המים על מנת שתהיה לו גישה חופשית למחסן ובלבד שיקפיד לנעול אחריו את מחסן שעוני המים.

ג. מינוי מודד מוסכם אשר יבדוק את טענת התובע לפיה הנתבעת פלשה לשטחי הלובי הקומתי ומבצעת בהם שימוש ייחודי ברכוש המשותף, ומנגד לבדוק את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענת הנתבעת לפיה כעולה מהסכם המכר ומתשריט השטח כי שטח הנתבעת נמצא ממילא בבעלותה.

7. להסכמות הצדדים לעיל ניתן תוקף של פסק דין חלקי (ראה סעיף 3 לפרוטוקול הדיון).

8. משלא הושגה הסכמה בין הצדדים לעניין מינוי מודד מוסכם, הוגשה בתאריך 2.2.22 בקשה למינוי מודד ובתאריך 6.2.22 ניתנה החלטה על מינוי מומחה מוסכם מטעם המפקח - המודד מר זהר עירון (להלן "המומחה").

תמצית חוות דעתו של המומחה המוסכם

9. בתאריך 26.5.22 הוגשה הודעת מומחה בה צוינו מסקנות שעלו מהמסמכים שהעבירו הצדדים בדבר המחלוקת וכן לאחר עיון במסמכים שהגישו הצדדים מצא שאין מחלוקת לעניין הגדרת השטח אשר ירשם בבעלות הנתבעת (להלן "הודעת המומחה").

10. בהתאם לסיכום חוות דעתו של המומחה, המסקנה שאליה הגיע המומחה היא: "אין מחלוקת בין הצדדים לעניין הגדרת השטח אשר ירשם בבעלות הנתבעת. המבנה אינו רשום כ'בית משותף' אולם התובע הציג תשריט אשר על-פיו ירשם הבית המשותף. בתשריט זה תואמת יחידה מספר 7 שבקומה שניה את משרדי הנתבעת". בהמשך למסקנה זו, ענה המומחה "אין לנתבעת כל זכות בלובי הקומתי. ההצמדות המשותפות ליחידות מספר 6 ו-7 הן חלק מאותן יחידות במשותף אך אינן חלק מהרכוש המשותף. מאחר ולא הוצג לעיוני התקנון המוסכם, לא הובהרה זכותו של התובע בצמידויות המשותפות".

בהמשך למסקנה זו, ענה המומחה גם על השאלות שהופנו אליו בהחלטת המינוי:

א. האם הנתבעת פלשה לשטח הלובי הקומתי או שמא שטח זה נמצא בבעלות הנתבעת בהתאם להסכם המכר ותשריט הבית המשותף.

"אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבעת אינה בעלת זכויות בלובי הקומתי; על פי שני התשריטים אשר הציגו הצדדים, אין לנתבעת כל זכות בלובי הקומתי"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/241/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. האם הקיר המשותף שבין הלובי הקומתי לדירת הנתבעת (נכס מסחרי),
תואם את תשריט הבית המשותף והאם דלת משרדה של הנתבעת ממוקמת
בתוך שטחה של הנתבעת או בשטח הרכוש המשותף.

"טרם נערך תשריט רישום לבית המשותף ודלת הכניסה ליחידה שבבעלות
הנתבעת תואמת בתשריט אשר הציג התובע את דלת הכניסה בתשריט אשר
הציעה הנתבעת"

ג. ככל שהמצב כיום לא תואם את תשריט הבית המשותף, יחווה המומחה
דעתו, היכן בדיוק אמור להיות הגבול המדויק בין דירת הנתבעת לבין הרכוש
המשותף? המומחה יציין בדיוק את שטח הסטייה המצב כיום לבין התשריט
(ככל ויש כזה), ובמידת האפשר יצלם ויסמן בשטח היכן בדיוק אמור לעבור
הקיר המשותף.

"קיימת התאמה בין התשריטים כמפורט לעיל".

המשך מהלך הדיון בקצרה

11. הצדדים הגישו תיקי מוצגים מטעמם. בתאריך 12.6.22 התקיים דיון הוכחות
בנוכחות הצדדים ועדויות הצדדים נשמעו (להלן-"פרוטוקול"). מטעם התובע
העידו העדים הבאים: מר יניב הררי שהוא מנהל מניות בחברת ת. פ. ז. ל נכסים
בע"מ (להלן "מר הררי"), מר ירון פלג שהוא מתחזק את כל מערכות כיבוי האש,
ספרינקלרים, מערכות כיבוי ומגנטים בבניין (להלן "מר פלג"), ומר ירון כהן (להלן
"התובע"). מטעם הנתבעת העיד ד"ר מוריס טופז, מנהל הנתבעת (להלן "ד"ר
טופז").

12. בסוף דיון ההוכחות, ביקשו הצדדים לברר גם את הנושא הקשור בטענת התובע,
לפיה הנתבעת פלשה ללובי הקומתי, טענה שמוכחשת על ידי הנתבעת. הצדדים
טענו כי אומנם בתאריך 26.5.22 הוגשה הודעת המומחה אך הם סבורים שאין
הודעה זו מספיקה כדי לברר את המחלוקת בין הצדדים. לטענת התובע, המומחה
המוסכם לא ביקר בבית המשותף ולא בדק האם התשריט שהוצג לו אכן תואם את
המציאות הקיימת כיום בשטח. לפיכך, בתום הדיון ניתנה החלטה ולפיה המומחה
המוסכם מתבקש להשלים את חוות דעתו, לאחר שיבקר בבית המשותף ובנכסי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- הנתבעת, ולאחר מכן תוגש על ידו חוות דעת אשר יהיה בה כדי לענות על השאלות שהופנו אליו במסגרת ההחלטה מתאריך 6.2.22.
13. בהמשך להחלטה זו, המומחה ביקר בבית המשותף בתאריך 6.7.22. לאחר שנשלחו למומחה שאלות הבהרה, הגיש המומחה חוות דעת משלימה בתאריך 19.7.22 (להלן "חוות דעת מומחה").
14. בהחלטה שניתנה בתאריך 24.7.22, נתבקשו הצדדים ליתן עמדתם, ראשית האם בכוונתם להפנות למומחה שאלות הבהרה ושנית, ככל שאינם מבקשים לשלוח שאלות הבהרה יודיעו האם הם מבקשים לחקור את המומחה על חוות הדעת.
15. בתאריך 7.8.22 הוגשה הודעה מטעם התובע המבקש לחקור את המומחה על חוות דעתו. אלא שבתאריך 10.5.23 הוגשה הודעה על הסכמות דיוניות המייתרות את חקירה המומחה ובקשה למתן הוראות.
16. בתאריך 10.5.23 ניתנה החלטה לפיה הדיון הקבוע לחקירת המומחה המוסכם בתאריך 17.5.23 מבוטל. וכן שעד לתאריך 8.8.23 הצדדים יגישו הודעת עדכון לגבי המשך ניהול ההליך.
17. בתאריך 8.8.23 הוגשה הודעה מטעם הנתבעת לפיה הצדדים לא הגיעו להסכמות בכל הקשור להחלטה מיום 10.5.23 וכי יש ליתן הוראות לצדדים בדבר הגשת סיכומים בכתב לתיק.
18. כמו כן, בתאריך זה (8.8.23) הוגשה גם הודעת התובע לפיה ישנו הסכם בין הנתבעת לבין בעל המשרד הגובל במשרדה של הנתבעת אשר קיומו ותוכנו הועלמו מהתובע ומתיק המוצגים (להלן "ההסכם"). נטען שב"כ התובע פנתה אל ב"כ הנתבעת כדי לקבל הסכמתו להצגת ההסכם או לחילופין לקיום ישיבת הוכחות קצרה במסגרתה יוצג ההסכם וחותמיו יוזמנו לעדות, אך הצעתו נדחתה. בתאריך 5.12.23 הוגש ההסכם לעיל.
19. בתאריך 13.12.23 ניתנה החלטה מנומקת ולפיה דין הבקשה לקיום דיון הוכחות נוסף להידחות, עם זאת המסמך יצורף כראייה לקיומו תוך שהצדדים יהיו רשאים להתייחס אליו במסגרת סיכומיהם.
20. אביא כעת את תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/241/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות התובע בסיכומיו

21. על הנתבעת לשלם את הוצאות החזקת הרכוש המשותף, בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין. כפי שהוכח, התשלום החודשי הנגבה מכל בעל נכס, הוא 13 ₪ למ"ר ברוטו בתוספת מע"מ. השטח הרלבנטי בגינו על הנתבעת לשלם הוא 291.60 מ"ר (מוצג 8). כך שעל הנתבעת לשלם דמי ניהול בסך של 4,426 ₪ כולל מע"מ. תחשיב זה מתיישב גם עם תשריט המדידה שבוצע על ידי העירייה לגבי קומה 1, הכולל את שטח משרדי הנתבעת.

22. יש לדחות את טענת הנתבעת להסכמה ולפיה היא תשלם תשלום חודשי קבוע בסך של 3,185 ₪, שכן לא הוצגה כל ראיה בקשר לכך.

23. יש לדחות את טענת הנתבעת בקשר לקיזוז סכומים, שכן בהתאם לפסיקה, תשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף, הם בגדר חובה עצמאית. חרף השמצותיה של הנתבעת, לא הציגה הנתבעת כל פגם בהתנהלות התובע כמתחזק.

24. הצ'ילר החדש שהותקן בבית המשותף הוא רכוש משותף, ומשכך גם אם תתקבל טענת הנתבעת ולפיה היא התנתקה מהצ'ילר ושבחווה הרכישה שלה הוחרג הצ'ילר מהרכוש המשותף, אין בכך כדי לפטור את הנתבעת מחלקה היחסי בעלויות רכישתו והתקנתו של הצ'ילר החדש, כך שיש לחייבה בסך של 19,584 ₪.

25. חקירתו הנגדית של התובע, התמקדה ברובה בכרטסת הנהלת חשבונות, אך היא העלתה חרס. הנתבעת אף לא הציגה כל תחשיב שיש בו כדי לסתור את הנהלת החשבונות של התובע.

26. אשר לפינוי חדר הבטחון ומסירת המפתח של מחסן שעוני המים - במהלך הדיון שהתקיים בתאריך 16.1.22 ניתן תוקף של פסק דין חלקי להסכמות הצדדים, המייתר את הדיון בפינוי חדר הביטחון ומסירת המפתחות. אך הנתבעת הפרה הוראה זו.

27. אשר למפתחות דלתות אש והחזרת מצב הלובי לקדמותו - דלתות האש של קומה 1 (אשר יוצרות מעבר משותף מהלובי למשרדים) נעולות והדבר סותר את הוראות כיבוי האש עד סיכון חיי אדם ובתוך כך פוגם בכיסוי הביטוחי של הבניין. הצגת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

השטח ככזה השייך לנתבעת בלבד, אינה מתיישבת עם ההסכם שנכרת בין הנתבעת לבין השכן כלפה, ולפיו דלתות המילוט של שני המשרדים מהוות דלת אשר במעבר, המשרת את שני המשרדים. לא הומצאה כל עדות לסתירת דברי העד פלג, לגבי העדר הקיר אשר הפריד תחילה בין המשרדים וצורך ללא היתר למשרדה של הנתבעת.

28. בסיכומי התשובה שהגיש התובע, התייחס התובע לטענות הקשורות במסמכי הנהלת החשבונות שאליהם הפנתה הנתבעת בסיכומיה (מוצגים 16-17). אלא שמסמכים אלו, הם מסמכי הנהלת החשבונות של התובע עצמו, ולא של נציגות הבית המשותף אשר הנהלת החשבונות שלה מנוהלת על ידי רו"ח ענוה, ומשכך טענת הנתבעת היא טענה מטעה ומהווה הוצאת דיבה מודעת ונועדה אך כדי לחמוק מקיום התחייבויותיה של הנתבעת.

תמצית טענות הנתבעת בסיכומיה

29. בכתב התביעה עתר התובע לארבעה סעדים בלבד. 1. לחייב את הנתבעת לשלם את הוצאות ניהול הבניין הנדון; 2. לצוות על הנתבעת לפנות את חדר הביטחון ולחדול מלהשתמש בו; 3. לחייב את הנתבעת למסור לתובע מפתח מחסן שעוני המים 4. לחייב את הנתבעת למסור לתובע מפתחות דלתות האש והחזרת המצב בלובי הקומתי לקדמותו, וזאת נוכח הטענה כי הנתבעת פלשה לרכוש משותף ו"סיפחה" שטחים מהלובי הקומתי.

30. בתאריך 16.1.2022, ניתן פסק דין חלקי בנוגע לפינוי חדר הבטחון ולהחזרת מפתח מחסן שעוני המים, וכך סעדים אלו התייתרו לדיון.

31. אשר לסעד שעניינו דלתות האש והחזרת המצב לקדמותו - המומחה המוסכם זוהר עירון, קבע שוב בחוות דעתו המשלימה מתאריך 18.7.2022, שהנתבעת לא פלשה לשטח הקומתי המשותף, כך שיש לדחות את טענת התובע ולפיה שטח הלובי הקומתי הוא בגדר רכוש משותף.

32. לפיכך, הפלוגתה היחידה שנותר להכריע בה עניינה בתביעה הכספית לדמי הניהול ולהתקנת הצ'ילר. אין כל משמעות למסמך שצירף התובע לסיכומיו בשעה שהדיון בכך כבר הסתיים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

33. לעניין תשלום דמי הניהול, סך כל התשלומים בתביעה הוא על סך 56,832 ₪. שכן התביעה עניינה ב-76 חודשים (ינואר 2016 ועד אפריל 2021). לטענת התובע, המוכחשת על ידי הנתבעת, סכום דמי הניהול שהיה על הנתבעת לשלם עבור תקופת התביעה הוא 336,376 ₪. מסכום זה יש להפחית תשלומים שאין מחלוקת שהנתבעת שילמה לתובע: סכום ששילמה הנתבעת בסך של 255,544 ₪ עבור 68 חודשים (ינואר 2015 ועד אוגוסט 2020); סכום ששילמה הנתבעת בסך 18,000 ₪ עבור שישה חודשים (ספטמבר 2020 ועד פברואר 2021) וכן להפחית סכום של 6,000 ₪ ששילמה הנתבעת עבור שני חודשים (מרץ 2021 ועד אפריל 2021).

34. הוכח שהתובע עושה בחשבון הנציגות כבשלו, ואין לו עילה חוקית לגביית דמי הניהול מהנתבעת. התובע הוא הבעלים של 80% מהבניין ומשנת 2015 משמש מנהל ומתחזק הבניין, המנהל את כספי הדיירים ואת החשבון המשותף באופן בלעדי. בחקירתו הודה התובע כי עשה שימוש אישי בכספים וחישב את הוצאות הבניין תוך שהוא כולל במסגרתן את הוצאותיו הפרטיות. התברר שהתובע משך לכיסו מהקופה המשותפת סכום של 2,075,745 ₪ (מוצג 16) ועיון בכרטיס הנהלת החשבונות של הנציגות לשנים 2015-2020 (מוצג 17) מעלה ממצאים גרועים יותר, ולפיהם התובע לא ניהל הפרדה בין חשבונו הפרטי לחשבון הדיירים, ועשה שימוש בלתי חוקי ופסול, בקופה המשותפת לצורך מימון הוצאותיו הפרטיות והעסקיות.

35. התובע לא הוכיח כי קיימת החלטת נציגות הקובעת את סכום דמי הניהול ולא הוכיח את אופן חישוב דרישתו לדמי ניהול מהנתבעת. התובע לא הוכיח שדמי הניהול מחושבים לפי 13 ₪ למ"ר, והתחמק ממתן תשובות ושינה גרסאות כשנשאל על כך. התובע גם לא הציג ראיה ולפיה הוא גובה מכלל דיירי הבניין ואף מעצמו את דמי הניהול בשיעור שווה או בכלל, שהוא דורש מהנתבעת.

36. על הבית המשותף חל התקנון המצוי, הקובע בסעיף 12 את הרוב הדרוש. התובע לא הציג אסמכתה ולפיה התקבלה החלטה כלשהי בקשר לדמי הניהול.

37. אין מחלוקת כי הנתבעת שילמה דמי ניהול חודשיים בסך 3,000 ₪ החל מחודש ספטמבר 2020 ואילך. לא נסתרה טענת הנתבעת ולפיה לאחר מאבקים משפטיים שונים שניהלה עם התובע, הגיעה עימו להסכמות ולפיהן תשלם לו דמי ניהול בסך של 3,185 ₪ + מע"מ לכל חודש. אין מחלוקת שהנתבעת שילמה לתובע את הסכום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המוסכם החל מחודש ינואר 2015 ועד אוגוסט 2020, והתובע לא בא אליה בטענה כלשהי.

38. סך כל הוצאות ההחזקה של הבניין בשנת 2019 היו 1,365,144 ₪, ובשנת 2020 פחתו ההוצאות בשיעור של 25% ועמדו על 1,041,486 ₪. חרף האמור התובע לא הפחית את דמי הניהול. לפיכך, העמידה הנתבעת את סכום דמי הניהול על סך של 3,000 ₪ כולל מע"מ, לפי השערותה, באופן המשקף את החלק היחסי הנכון בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. אלא שכת, הסתבר שהתובע העמיס הוצאות פרטיות על גבי הרכוש המשותף. התובע חייב להשיב לנתבעת, לכל הפחות, מחצית מדמי הניהול המוסכמים מחודש מרץ 2020 ועד למועד הגשת כתב ההגנה בסך של 29,817 ₪.

39. אשר לצ'ילר - הנתבעת אינה חייבת לשלם לתובע את החלק היחסי בעלות הצ'ילר - הנתבעת רכשה זכויותיה בבניין לפי הסכם מכר מיום 18.6.2003, שנחתם על ידי שותפו של התובע (מר היימן) ובאישורו של התובע. בהתאם לס' 12(ג)1' להסכם המכר נקבע כי: "מוסכם מראש ומובהר בזה כי הרכוש המשותף לא יכלול כל חלק או שטח שהוצא ממנו על ידי המוכר כאמור בהסכם זה, ולא יכלול בכל מקרה - את הגג, וכן את המכונות, המדחסים, הצ'ילרים וכל מתקנים אחרים המותקנים בבניין ושאינם מלכתחילה חלק מהמבנה גופו - אפילו הם מותקנים בשטחים המהווים רכוש משותף". התובע אישר בחקירתו שהוא מכיר את ההסכם, ואף השתתף בכתיבתו. כמו כן, התובע לא הציג את חשבונית רכישת הצ'ילר, אלא רק הצעת מחיר, ולא הוכיח כי הוא הותקן בבניין.

דיון והכרעה

נושא סילוק היד משטח הלובי הקומתי - פינויו מכל חפץ לרבות השבתו לקדמותו ומסירת מפתחות דלתות האש לתובע

40. שאלת סילוק היד שבמחלוקת, דורשת דיון גם במחלוקת הקניינית הקשורה לבעלות בשטח הלובי. אולם בכל הקשור לבעלות והנובע ממנה, אדון אגב גרר בהתאם לסעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, שכן לצורך הכרעתי בסילוק יד, אדרש, גם למחלוקת שבין הצדדים בשאלת זכויותיהם הקנייניות בשטח שבמחלוקת [ראו והשוו ע"א 10112/03 גיטה פת נ' דן קטלן-]



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אסן, בפסקה 23 (נבו 04.10.2009); ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, לח(4) 487 (1984)) והיא אינה מונעת הבאתה של שאלה זו בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קנייניים [ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקה 62 (נבו 10.08.2021)].

41. ביחס לשטח הלובי, הסכימו הצדדים בדיון שהתקיים בתאריך 16.1.2022, על מינויו של המודד מר זוהר עירון כמומחה מוסכם, מטעם המפקח על רישום מקרקעין, אשר יבדוק את טענות הצדדים.

42. בתאריך 26.5.2022, הגיש המומחה המוסכם הודעה ולפיה לאחר עיון במסמכים הוא מצא כי "אין מחלוקת בין הצדדים לעניין הגדרת השטח אשר ירשם בבעלות הנתבעת" (סעיף 4 להודעתו). לפיכך המשיך המומחה המוסכם כי תשובותיו לשאלות שהתבקש להשיב עליהן במסגרת החלטת מינויו הן כי "אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבעת אינה בעלת זכויות קנייניות בלובי הקומתי; על-פי 2 התשריטים אשר הציגו הצדדים, אין לנתבעת כל זכות בלובי הקומתי. טרם נערך תשריט רישום לבית המשותף ודלת הכניסה ליחידה שבבעלות הנתבעת תואמת בתשריט אשר הציג התובע את דלת הכניסה בתשריט אשר הציגה הנתבעת" (סעיף 8 להודעה).

43. בתאריך 19.7.2022 הוגשה חוות הדעת של המומחה המוסכם וניתנה לצדדים האפשרות לשלוח למומחה המוסכם שאלות הבהרה ואף לבקש לחקור את המומחה המוסכם בכפוף להפקדת ערובה, אך כאמור, הצדדים ויתרו על זכותם (ראו הסכמות הצדדים מתאריך 10.5.2023).

44. בחוות הדעת, סקר המומחה את תיאור הנכס שבמחלוקת, וסקירתו העלתה שהמשרדים של הנתבעת ממוקמים בקומה הראשונה של מבנה תעסוקה בן חמש קומות משרדים, עם קומת קרקע מסחרית, קומת ביניים וקומת מרתף, ברחוב התדהר 16, אזור התעשייה קריית אתגרים, רעננה. המשרד שבחזקת הנתבעת תופס את החלק הדרומי של קומת המשרדים הראשונה. במרכז הקומה מצויה מבואה קומתית המשמשת למעבר בין המשרדים השונים, עם גישה לגרם מדרגות ולמעליות נוסעים. במבואה הקומתית מצויים גם מרחב מוגן קומתי, חדר כיבוי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אש, חדר מדי מים ופיר שירות. הגישה למשרדים מהמבואה הקומתית מתבצעת דרך דלתות כנף דו-כיווניות מוגנות אש.

45. בהמשך, סקר המומחה את תכניות הרישום. המומחה ציין שהחלקה בה מצוי הנכס נרשמה בהתאם לתכנית לצרכי רישום מס 1735/2019 אשר נערכה כתכנית איחוד ואושרה לרישום ביום 25.8.2019. במסגרת התכנית, חלקה 224 בגוש 7657 נרשמה כאיחוד של חלקות 174 ו-175. קודם לכן, בהתאם לתכנית לצרכי רישום מס' 1198/2013, אושרה ביום 7.1.2014 חלוקת החלקה לפיצול מחלקה 68 לחלקות 174-178. עוד ציין המומחה כי ביום 24.4.2022 נערך תשריט רישום בית משותף לצורך רישום חלוקת המבנה. תשריט זה, שהוכן על ידי אדריכל מטעם התובע, טרם נרשם אך הוצג לעיון. בהתאם לתשריט, הנתבעת מחזיקה ב**יחידה מספר 7**, הממוקמת בחלק הדרומי של קומה ראשונה והחלק הצפוני של אותה קומה מהווה את **יחידה מספר 6**. המומחה ציין כי המבואה הקומתית והמרחב המוגן הקומתי סומנו כהצמדות משותפות ליחידות 6 ו-7, תחת סימון **יא' ו-יב'** בתשריט.

46. מסקנותיו של המומחה בחוות דעתו, היו ברורות - המבואה הקומתית והמרחב המוגן הקומתי המהווים את ההצמדות המשותפות ליחידות מספר 6 ו-7, הם חלק מאותן יחידות במשותף ומסומנים באותיות **יא' ו-יב'**, בתשריט רישום הבית המשותף. במפה שערך המומחה, הוא סימן את ההצמדות האמורות בקווים אלכסוניים אדומים וכתומים לסרוגין. לפיכך קבע המומחה שההצמדות אינן חלק מהרכוש המשותף.

47. לחוות דעתו, צירף המומחה את מפת המדידה הבאה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/241/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



48. כידוע, המומחה מטעם בית המשפט משמש זרועו הארוכה של בית המשפט [רע"א 337/02 מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נו(4) 673, 676 (2002); רע"א 408/14 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני, פסקה 6 (נבו 9.2.2014); רע"א 9027/07 אריה חברה לביטוח בע"מ נ' בשאראת (נבו 30.12.2007)]. לכן גם נפסק כי ככלל, לאחר שבית המשפט ממנה מומחה מטעמו, ומגדיר את תחומי תפקידו, עליו לאפשר למומחה לנהל את הליך הבדיקה לפי מיטב שיקול דעתו המקצועי, ולמעט עד מאד בהתערבות שיפוטית במהלך עבודתו, ובטרם הגשת חוות דעתו [רע"א 8261/22 מ.ע.ג. - יעוץ וניהול נכסים בע"מ נ' פז הנדסה ובניין בע"מ, בפסקה 8 (נבו 18.12.2022)].

49. וכן, ככלל לא יסטה בית המשפט מחוות דעת המומחה מטעמו בהעדר נימוקים משכנעים ובהם שהמומחה שגה שגיאה כה גסה במסקנותיו עד שבית המשפט,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/241/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החסר את המומחיות בתחום שבו מונה המומחה, יגיע למסקנה שחוות דעת זו מופרכת [ראו: ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נ(2) 936, 949 (2002); ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי (נבו) 31.12.1988]. בענייננו, ויתר התובע על האפשרות לחקור את המומחה המוסכם, ומכיוון שכך יש לראות בו כאילו הסכים עם האמור בחוות הדעת [ראו: ע"א 4445/90 "עמיגור" (ניהול נכסים) בע"מ נ' מאיוסט, פסקה 7 (17.4.1994)].

50. לפיכך, לא מצאתי מקום לסטות ממסקנותיו הברורות של המומחה בחוות הדעת, שמהן עולה שהנתבעת לא פולשת לשטח הלובי הקומתי. ולפיכך, נדחה הסעד הקשור לכך.

51. אציין שעיינתי היטב בהסכם שצורף לסיכומי התובע, ולא מצאתי כי יש בכוחו לסייע לו. המומחה כאמור, הסתמך על תשריטי מכר מדוייקים (ראו נספחים ג' וד' לחוות הדעת). בהתאם לפסיקה, כשיש סתירה בין התשריט לבין המלל המופיע בתקנון, או לבין המלל המופיע בטבלת השטחים, יש להעדיף את התשריט [ע"א 3213/97 יחזקאל נקר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, נג(4) 625 (1999); ת"א (מחוזי י-ם) 3648-09 א.ר.ט. שירותי אחסנה בע"מ נ' מגדלי עסקים (אחזקות) בע"מ, בפסקה 12 (נבו) 16.02.2012]. רק כאשר אי אפשר ללמוד מהתשריט על גודל השטח של כל צד ועל מיקומו של קו הגבול בין המגרשים יש לבחון את אומד דעתם של הצדדים לעניין גודל השטח, על בסיס מערכת ההסכמים ועל אומד דעת הצדדים [ע"א 3733/16 ארז אברהם נ' אייל שנלר, בפסקה 14 (נבו) 24.07.2018]. ובענייננו - מעבר לכך שההסכם הוא מתאריך 19.3.2022, קרי לאחר הגשת התביעה, ומעבר לכך שלא ברור בכלל משקלו שעה שלא היה חלק מתיק המוצגים, אין בו כדי לסתור את האמור בתשריטים שצורפו לחוות דעתו של המומחה.

52. לפיכך, הסעד הקשור בלובי הקומתי נדחה, לרבות הקשור פיננסי מכל חפץ, השבתו לקדמותו שעה שאין מקום להורות על סילוק ידה של הנתבעת, משטח שלכאורה, הוא בבעלותה.

53. אשר לעניין דלתות האש- משנדחה הסעד לסילוק יד, אין מקום להידרש לנושא דלתות האש, אולם על הנתבעת לפעול בהתאם להנחיות הרשות הארצית לכבאות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

והצלה, בכל הקשור לאופן השימוש בדלתות אלו ולביקורות התקופתיות בקשר לכך.

54. יודגש שוב, כי שאלת סילוק היד, אינה מונעת הבאת סוגיית הבעלות הקניינית בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קנייניים, וזאת בכפוף לכל דין.

פינוי חדר הביטחון וחייב הנתבעת למסור לתובע את מפתח מחסן שעוני המים

55. מסכים אני עם הנתבעת שסעדים אלו הוכרעו במסגרת פסק דין חלקי, שנתן תוקף להסכמות הצדדים בדיון שהתקיים בתאריך 16.1.2022.

56. כידוע, פסק דין חלקי הוא החלטה החותמת את הדיון לגבי חלק מבעלי הדין או חלק מן הסעדים שהתבקשו בתביעה, וחלים עליה הדינים החלים על פסק דין [ע"א 6058/93 מנדלבלט נ' מנדלבלט, פ"ד נא(4) 354, 362 (1997)], ומשכך צודקת הנתבעת שאין מקום להידרש לנושאים אלו, והם יקבלו ביטוי במסגרת שקילת הוצאות ההליך.

57. לפיכך, הסעד היחיד שנותר במחלוקת, הוא הסעד הכספי, הן לעניין תשלום דמי הניהול לתקופת התביעה, והן לעניין התשלום בגין הצ'לר.

הסעד הכספי - תשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף

58. כפי שכבר כתבתי בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 11/22 נציגות הבית המשותף 'בית עמיתים' ברחוב ויצמן 107 כפר סבא נ' גבעון יעל, בפסקה 65 (נבו 30.11.2023)], נקודת המוצא להכרעתי בסעד הכספי תתבסס על כך שככלל, המוציא מחברו עליו הראיה, לכן על התובע נטל השכנוע להוכחת תביעתו - וכדי לזכות בה עליו להוכיח את טענותיו בשיעור העולה על 50% [ע"א 462/20 אורי אטיאס נ' גלעד בובליל, בפסקה 27 (נבו 12.9.2021)]. לעיקרון זה יש להוסיף שאין התובע יכול להסתפק אך בהצגת הפגיעה שנגרמה לו אלא נדרש הוא לצייד את בית המשפט בראיות שיאפשרו לקבוע מהו הסכום הכספי לו הוא זכאי בגין פגיעה זו [ע"א 355/80 נתן אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה(2) 800, 809-808 (1981)] כאשר בפסיקה הודגש כי עיקרון זה יפה גם לתביעה לאכיפת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/241/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חיוב כספי, ולמעשה, לכל תביעה כספית [ראו למשל ע"א 9145/18 שרות מזור א' לתיקון ושיפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע"מ נ' שרות פלוס בע"מ, בפסקה 21 (נבו) 24.01.2021].

59. משטרם נרשם הבניין מושא ההליך בפנקס הבתים המשותפים, הרי שחלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן-"חוק המקרקעין") שכותרתו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים". פרק זה (סעיף 77 לחוק המקרקעין) מחיל סעיפים שונים מחוק המקרקעין, גם על בתים שטרם נרשמו כבית משותף, כאשר סעיף 58 לחוק המקרקעין, נמנה עם אחד מהם וזו לשונו:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר; לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות"

60. סעיף 77 ג' לחוק המקרקעין קובע כי על בית משותף שלא נרשם, יחולו הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק (להלן-"התקנון המצוי").

61. שוכנעתי שהתובע הוא במעמד "מתחזק" כמשמעו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין [ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 145/17 ניסים ביטון נ' נכסי מלכת שבא אילת (נבו) 5.9.2021] (להלן-"עניין מלכת שבא"). וכן, בהתאם לפסיקה, אין מניעה כי המתחזק ישמש הן כמתחזק והן כנציגות הבית המשותף [עש"א (מחוזי חי') 45124-10-13 ועד לב העיר חיפה בע"מ נ' ביטון יולנדה, (נבו) 27.05.2014] ולאור תפקידו ומעמדו של מתחזק הבית המשותף יש לראות בו כזרועה הארוכה של הנציגות [ראו למשל (המפקח על המקרקעין רחובות) 143/19 אלי רוני ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ (נבו) 21.03.2021].

62. אני דוחה את טענת הנתבעת, ביחס לכך שהתובע אינו מתחזק לתקופת התביעה, בשעה שפג מינויו לטענתה בשנת 2019. כאמור, הנתבעת עצמה לאורך השנים, לרבות לתקופת התביעה, שילמה לתובע דמי ניהול, ומשכך בעצם התשלום יש בכך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משום הודאה של הנתבעת שהתובע הוא זה שמתחזק את הרכוש המשותף, גם לתקופת התביעה. לכך יש להוסיף כי כפי שכתבתי בעניין **מלכת שבא** לעיל (בפסקה 59): "**כשם שחוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות (ראו סעיף 15(ג) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין) ומי שטוען כי הנציגות אינה הנציגות החוקית, עליו להראות נציגות אחרת הפועלת לניהול התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצא) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם.** [עש"א (מחוזי חי') 9047-03-19 תמר ארביב נ' נציגות הבית המשותף ברח' פיינברג 1, חדרה (נבו 28.04.2019)] ... כך גם בעניינו, התובעים לא הציגו מי לשיטתם הוא מתחזק, במקום הנתבעת או במקום הילטון". כך בדיוק גם בעניינו, הנתבעת לא הציגה חברת ניהול אחרת, או גורם מתחזק אחר, במקום התובע אשר מתפעל או מתחזק את הרכוש המשותף.

63. בהתאם לחוק המקרקעין, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות לאחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה. חובה זו היא חובה מוחלטת שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, והיא חלה על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהול התקין של הבית המשותף ואחזקתו [רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים (נבו 28.10.1987) להלן-"ההחלטה בעניין ד"ר ג. שלום"]; ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה (נבו 31.12.1979); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים (נבו 16.11.2014)].

התובע לא הוכיח את טענתו שחלקה היחסי של הנתבעת מסתכם בסך של 4,426 ₪ כולל מע"מ

64. עיינתי היטב בטענות התובע, בעדותו ובמוצגים שהגיש, ולא שוכנעתי בטענתו ולפיה גובה דמי הניהול שעל הנתבעת לשלם לו, מסתכם בסך של 4,426 ₪ כולל מע"מ.

65. בכתב התביעה, ובתמצית עדותו, לא הסביר התובע את דרך החישוב לסכום האמור. לראשונה, בעדותו הראשית, הסביר התובע שהחישוב נובע מכך שדמי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הניהול מחושבים לפי 13 ש"למ"ר, לפי שטח הברוטו של כל משרד (עמ' 3 ש' 35-28). אלא שבעדותו, לא יכול היה התובע, לתמוך נתון זה של 13 ש"למ"ר, באסמכתה כלשהי. וכך קיבלו הדברים ביטוי בפרוטוקול (עמ' 13 ש' 35-48):

"שאלות המפקח:

ש דיברת על סכום 13 ש"למטר פלוס מעמ, מאיפה רואים שזו החלטה, מאיפה רואים שכולם משלמים? יש מסמך?

ת בחוזים שהם חתמו עם חברת הניהול כתוב 13 ש"למטר פלוס מעמ ש יש הסכם שצורף?

ת אין לי, מה שנכתב עם שותפי בזמנו היימן, כבר 22 שנה משלמים 13 ש"ל. ש מאיפה אני יודע שזה הסכום שכולם משלמים?

ת אפשר לראות

ש איפה?

ת אני לא יודע, אני יכול להעביר מהנהלת החשבונות. לא כולם משלמים מה שיכולים, כמו ד"ר טופז שלא יכול ומשלם על חשבון על חשבון, אותו דבר הוצאות הכיבוי הוא שילם כל פעם 8, 10 מתח את זה לחצי שנה - שנה, לא היה כסף אז הוא משך

ש מאיפה שואבים את הנתון של 13 ש"ל?

ת אין לי מסמך כזה, רק אם תיקח את החוזה של הניהול שנחתם"

66. כנשאל התובע, האם יש לו להציג דרישת תשלום לנתבעת, ממנה אפשר להבין את דרך החישוב, ענה התובע, שהוא לא מוציא דרישות תשלום, אלא לאחר שכבר הוא מקבל את התשלום בפועל. וכך קיבלו הדברים ביטוי בפרוטוקול הדיון (עמ' 8 ש' 36-37):

שאלת המפקח: אמרת שאתה לא מוציא דרישות תשלום

ת נכון קודם שישלמו לי ואז אני מוציא חשבונית, זה הסדר עד היום

67. עברתי בעיון על כרטסת הנהלת החשבונות ועל החלטות האסיפה הכללית שצורפו על ידי התובע (מוצגים 2-5 לתיק מוצגיו), ולא מצאתי בהם נתון שאפשר להיאחז בו לשם ביסוס טענתו ולפיה יש לחשב את דמי הניהול לפי 13 ש"למ"ר + מע"מ.

68. ולהפך - הנתונים שהציג התובע בתיק מוצגיו, מבססים דווקא את טענת הנתבעת, ולפיה גובה דמי הניהול החודשיים בתקופה זו, היו בסך של 3,758 ש"ל כולל מע"מ לחודש. כך למשל, במוצג 14 לתיק מוצגי התובע, צירף התובע מכתב התראה נושא תאריך 2.3.2021, שכותרתו "התראה אחרונה לפני הגשת תביעה נגד חברת אי.וי. טי מדיקל בע"מ". בסעיף 2 למכתב נכתב כך: **"במסגרת ההליכים שיינקטו, תיידרש מרשתך לשלם בנוסף לחלקה היחסי בעלויות הצ'ילר גם את השלמת דמי הניהול שהופחתו על ידה בשרירות לב וללא הסכמה (500 ש"ל לחודש!)"**. ובסעיף 5



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

למכתב נכתב כך: "ככל שבתוך מועד זה לא תשלם מרשתך את חלקה היחסי בגין התקנת הצ'לר ואף לא תשלם את התשלומים בסך של 500 ₪, אשר הופחתו על ידיה שלא כדין מתוך חלקה בדמי הניהול החודשיים..."

69. מסמך זה, מסתדר היטב עם טענת הנתבעת אשר הציגה אסמכתה לתשלום דמי הוועד החודשיים ע"ס 3,000 ₪ ביחס לחודשים 03/21-05/21, וגם עם דרישת התשלום על סך 3758 ₪, שהעביר התובע באמצעות חב' בית אתגרים לנתבעת עבור חודש פברואר 2015 (נספח ז' לתיק מוצגי הנתבעת). כך שטענת התובע, ולפיה הנתבעת לא שילמה את דמי הוועד החודשיים במלואם (ע"ס 4,426 ₪) מ - 01/2015 עד 05/2021, אינה מסתדרת עם המסמכים המצויים בתיק.

70. ער אני למוצג 7, שצירף התובע לתיק מוצגיו. מדובר במסמך בכתב יד, שאינו נושא תאריך וכותרתו יתרות שחייב אי.וי. טי לחברת הניהול. לטענת התובע, מדובר בתחשיב שבוצע על ידו בחודש אוגוסט 2020 (ראו האמור בסעיף 7 לתיק המוצגים מטעם התובע ותמצית עדות העדים). אלא שתוכן המסמך, מעיד כי המסמך לא נכתב בתאריך המיוחס לו (אוגוסט 2020), אלא בתאריך מאוחר יותר, שעה שנכתב בו בכתב יד, כך: "עד חודש 8/2020 שולם 3,758 ₪ כולל מע"מ לחודש. מחודש 9 10 11 12 2020 וגם 01 02 2021 שולם 3000 ₪ לחודש...". אומנם, כלל הוא שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אך כלל זה לא חל בדין האזרחי, כשהנטל להוכיח מוטל על התובע.

71. גם עדותו של מר הררי, לא סייעה לתובע, להוכיח את דמי הניהול המדויקים. מר הררי לא זכר שהשתתף באסיפה הכללית שבהן דובר על הסכומים והעיד כי ככל הנראה אחיו היה זה שהשתתף בהן (עמ' 14 ש' 23-26).

72. לפיכך, איני מקבל את טענת התובע ולפיה על הנתבעת לשלם סך של 4,426 ₪ לתקופת התביעה.

יש להעמיד את דמי הניהול החודשיים לתקופת התביעה, בסך של 3,758 ₪

73. עם זאת, איני מקבל את טענת הנתבעת ולפיה יש להפחית מגובה דמי הניהול החודשיים שהועמדו על סך של 3,758 ₪, סכומים שונים, וכך להעמידם על סך של 3,000 ₪ לחודש. שכן, כידוע, וכפי שכבר כתבתי לא פעם, שיעור ההשתתפות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בהוצאות ההחזקה וניהול של הרכוש המשותף לא נגזר באופן ישיר מכמות ההנאה שאותה מפיק בעל דירה מדירתו [ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 2876/00 נציגות הבית המשותף (בעלי עסקים) נ' רבני (נבו 30.12.02)].

74. וכן, כפי שנפסק לא פעם, בעל דירה בבית משותף לא רשאי לקזז חיוב כספי מחלקו בהוצאות ההחזקה. ככל שלבעל דירה, יש טענות נגד התנהלות הנציגות, עליו להעלותן במסגרת תביעה עצמאית ונפרדת, וטענות אלו אינן עומדות לו כטענות הגנה כשמוגשת נגדו תביעה בקשר עם הוצאות אחזקת הרכוש המשותף [רע"א (ירושלים) 294/87 ד"ר ג. שלום נ' נציגות הבית המשותף, רח' בן-יהודה 2, ירושלים (נבו 28.10.1987); עש"א (מחוזי מרכז) 67371-11-22 אביעד דיין נ' א.מ.י.כ מתחם עסקים הוד השרון בע"מ, בפסקה 25 (נבו 21.02.2023); עש"א (מחוזי מרכז) 28025-12-23 יובל דמול ושות' עורכי דין נ' מיקדן אם - 1 (2002) בע"מ, בפסקאות 52-58 (נבו 30.06.2024)].

75. זו גם הסיבה, שלא מצאתי מקום להידרש לטענות הרבות של הנתבעת ביחס להנהלת החשבונות של התובע, וביחס לטענתה ולפיה התובע משתמש באופן פרטי, בתשלומי הנציגות. טענה זו, יש להעלות בתביעה נפרדת, ולא כטענת הגנה. התנהלות הנתבעת אשר עשתה דין עצמי בכך שהפחיתה תשלומים שהם בגדר תשלומי חובה כאמור, אינה עומדת בקנה אחד עם החוק והפסיקה.

76. לכך יש להוסיף כי כידוע, הקו המנחה הסביר והרצוי הוא, שההצמדה והריבית ייפסקו מיום היווצר העילה ולא רק מיום הגשת התביעה, והוא, כמובן, אם אין נסיבות המצדיקות סטייה מן הקו המנחה האמור. רק במקרים נדירים יימנע בית המשפט מלהפעיל את מלוא סמכותו לפסוק כי הפרשי ההצמדה והריבית יתווספו ממועד היווצרות העילה [ראו למשל ע"א 3021/11 הרטבי-בורנשטיין-בסון ושות' נ' הפטריארכיה היוונית האורתודוקסית של ירושלים, בפסקה 16 לפסק-הדין (נבו 19.12.12); רע"א 8518/21 מדינת ישראל – רשות מקרקעי ישראל נ' אבישר, בפסקה 19 לפסק-הדין (נבו 27.2.22)].

77. מכיוון שבתקופה שבין ספטמבר 2020 ועד אפריל 2021 (להלן - "תקופת ההפחתה העצמית") שילמה הנתבעת סכום של 3,000 ₪, והפחיתה על דעת עצמה סכום של 758 ₪ מידי חודש, תשלם הנתבעת לתובע, סכום של 758 ₪ עבור כל אחד מהחודשים שבתקופת ההפחתה העצמית (כל אחד מהחודשים שבין ספטמבר 2020



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ועד אפריל 2021). סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין, עבור כל אחד מחודשי ההפחתה העצמית. כך למשל, עבור חודש ספטמבר 2020, יישא הסכום של 758 ₪, ריבית והפרשי הצמדה מתאריך 1.9.2020 ועד למועד מלוא התשלום בפועל, עבור חודש אוקטובר 2020, יישא הסכום של 758 ₪, ריבית והפרשי הצמדה מתאריך 1.10.2020 ועד למועד מלוא התשלום בפועל וכן הלאה.

78. יודגש כי קביעתי ביחס לסכום דמי הניהול החודשיים בגובה של 3,758 ₪, היא ביחס לתקופת התביעה בלבד ואין בה כמובן כדי למנוע את שינוי גובה דמי הניהול לתקופה שמעבר לתקופה התביעה, בכפוף לקיום הוראות הדין.

התשלום בגין הצ'ילר

79. שוכנעתי שהנתבעת לא חבה תשלומים בגין הצ'ילר. להלן נימוקיי.

80. כפי שכתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 712/22 עו"ד וכמן זאב נ' **אסרף רפאל** (נבו 28.5.2024), סיווג האם רכוש כלשהו הוא חלק מהרכוש המשותף או חלק מדירה טעון בחינה דו שלבית - בשלב הראשון יש לבחון האם הוא מהווה רכוש משותף או דירות ורק ככל שאומנם יקבע כי הוא רכוש משותף, יש לבחון, בשלב השני, האם נגרע או הוצא כדין מגדרו של הרכוש המשותף והוצמד לדירה [ע"א 7260/12 **עמליה פרנק כהן נכסים והשקעות בע"מ נ' חברת "זוב נכסים בע"מ"** (נבו 20.11.2016)].

81. אשר לשלב הראשון, המבחן הרלוונטי להכרעה אם שטח נחשב לרכוש משותף הוא "מבחן הייעוד", במסגרתו יש לבחון אם השטח האמור נועד על פי מהותו לשמש את כלל בעלי הדירות או מרביתם; והאם ניתנה לכלל בעלי הדירות או למרביתם זכות, או למצער רשות, להשתמש בשטח זה [ע"א 698/85 **בן צור נ' ששון**, פ"ד מא(3) 144, 151-150 (1987); ע"א 686/02 **עמותת בעלי ודיירי קריית וולפסון בירושלים נ' קריית וולפסון בירושלים חברה לניהול ושירותים בע"מ**, פ"ד נט(1) 943, 955 (2004) **נציגות הבית המשותף שברחוב מאיר יערי 17 תל אביב נ' בוכריץ**, פסקה 31 (נבו 23.10.2017)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/241/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

82. בשלב השני יש לבחון האם נכסים אלה נגרעו ממנו כדין בהתאם לאמור בסעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973 (להלן "חוק המכר") [ע"א 5791/19 עדי נכסים אילת בע"מ נ' 108 בעלי זכויות במקרקעין בגוש 40039 חלקה 12, בפסקה 22 (נבו 25.01.2022) (להלן - "פסק דין עדי נכסים")].

83. הנטל להוכיח כי חלקים מסוימים הוחרגו כדין מן הרכוש המשותף רובץ לפתחו של הטוען כי הוחרגו [ע"א 374/08 קטן (איטון) נ' הורנשטיין (מינץ), פסקה א' לחוות דעתו של השופט (כתוארו אז) א' רובינשטיין (נבו 25.12.2012); פסק דין עדי נכסים, בפסקה 16].

84. ובמיושם לענייננו. בתאריך 18.6.2003, חתמה הנתבעת על הסכם המכר (להלן- "הסכם המכר") במסגרתו רכשה את הממכר, שהוגדר בהסכם המכר כמעטפת בצידה הדרומי של קומה א' בבית המשותף. הסכם המכר נחתם בין הנתבעת ומנהלה, ד"ר מוריס טופז, לבין מר נתן היימן (להלן- "היימן"). אין מחלוקת שהתובע (ירון כהן), היה שותפו של היימן בעת חתימת הסכם המכר במחצית מהזכויות בבית המשותף (ראו ההואיל הראשון להסכם המכר), מכוח הסכם שותפות מתאריך 26.10.1999 (ראו ההואיל השני להסכם המכר; הסכם השותפות צורף כנספח א' לתיק מוצגי הנתבעת).

85. אין מחלוקת שהתובע אומנם לא חתם על הסכם המכר, אך היה נוכח בזמן חתימתו על ידי הצדדים ואף שימש גורם מפשר בין הצדדים לו, ובמילותיו של התובע "הם לא הסתדרו ביניהם, ואז אבא שלך אמר לי לדבר עם היימן המוכר, ואני דיברתי איתם, ולקחו אותי מרעננה למשרד והחתמתי אותם, ואבא של(ד) אמר ירון אם זה לא אתה לא היה" (עמ' 12 ש' 5-6). כמו כן, חתם התובע להיימן על מסמך שכותרתו "וויתור על זכות קדימה" (נספח ג' לתיק מוצגי הנתבעת) שבו צוין, בין השאר כי אף על פי שבסעיף 12 להסכם השותפות, מוקנית לכל אחד מהשותפים זכות קדימה לרכישת חלקו במגרש, מוותר התובע להיימן על זכות הקדימה, ביחס למכירה לנתבעת. עוד אין מחלוקת, כי לימים, נמכר חלקו של היימן.

86. סעיף 12 ג' וסעיף 12 ד' להסכם המכר (נספח א' לתיק מוצגי הנתבעת) קבעו כך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/241/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. 1. מוסכם מראש ומובהר בזה כי הרכוש המשותף לא יכלול כל חלק או שטח שהוצא ממנו ע"י המוכר כאמור בהסכם זה, ולא יכלול בכל מקרה – את הגג, וכן את המכוונות, המדחסים, הציילרים וכל מתקנים אחרים המותקנים בבניין ושאינם מלכתחילה חלק מהמבנה גופו – אפילו הם מותקנים בשטחים המהווים רכוש משותף.

2. המוכר וירון כהן רשאים להצמיד כל שטח שהוצא מכלל הרכוש המשותף לנכס אחר במבנה, לרשום אותו כיחידה נפרדת לפי חוק המקרקעין או להעניק לגביו זכות בעלות או חכירה נפרדת, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. הוצמד שטח כאמור לנכס מסוים, ייחשב שטחו לכל דבר ועניין כחלק מאותו נכס איליו הוצמד.

3. כל גגות המבנה וכן כל גגות הקומות הנוספות, אם תיבנה, וכן זכויות בנייה כלשהן שלא נוצלו, או שניתן יהיה לנצלן מפעם לפעם, אינן מהוות רכוש משותף והמוכר יחד עם ירון כהן זכאים להן באופן בלעדי – אך זאת בתנאי שהיטל ההשבחה שיחול בגין זכויות הבנייה כאמור (אם יחול) – יחול רק עליהם.

4. המוכר וירון כהן יהיו רשאים, בעצמם, או ביחד עם אחר או ע"י אחרים, (וכפוף לדיון) – לנצל בכל עת את זכויות הבנייה הנ"ל, והכל בכפוף לכך שזכויות הקונה בממכר וזכויות המעבר לממכר לא תפגענה.

ד. על אף האמור בסעיף ג. לעיל בכל הנוגע לעניין המכוונות, המדחסים והציילרים שאינם חלק מעסקת מכר זו, ושלקונה תוקנה רק זכות להתחבר אליהם לצורך הפעלת מערכת מיזוג האוויר בממכר – ברור ומוסכם על הצדדים, כי למוכר ולירון כהן תשמר הזכות להמיר את זכות ההתחברות של הקונה למערכת הנ"ל (בקומת הממכר) – במכירת המתקנים הנ"ל לכלל בעלי היחידות בבניין, **תוך חיובם בתשלום עפ"י חלקו היחסי של כל בעל זכויות בכלל הבניין – בכפוף לכך שבמקרה של מכירתם כאמור – יועבר החלק היחסי לבעלותו של הקונה כאן – ללא תמורה כלשהי.**

87. ביום חתימת הסכם המכר, נחתם בין הנתבעת לבין היימן, הסכם אופציה (נספח ב' לתיק מוצגי הנתבעת) ובמסגרתו ניתנה לנתבעת אופציה, לרכוש חלק נוסף מהקומה הראשונה בבית המשותף. בתאריך 21.2.2005, מימשה הנתבעת את האופציה, ורכשה מחב' במורל השקעות בע"מ, שנכנסה בנעליו של היימן, חלק נוסף בקומה הראשונה בבית המשותף (להלן – **הסכם מימוש האופציה**). גם בהסכם מימוש האופציה, הוחרגו הציילרים מהרכוש המשותף, וכך נכתב בסעיפים 10-11 להסכם מימוש האופציה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/241/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10.

10.1 מוסכם מראש ומובהר בזה כי הרכוש המשותף לא יכלול כל חלק או שטח שהוצא ממנו ע"י המוכר כאמור בהסכם זה, ולא יכלול בכל מקרה – את הגג, וכן את המכונות, המדחסים, הצ'ילרים וכל מתקנים אחרים המותקנים בבניין ושאינם מלכתחילה חלק מהמבנה גפו – אפילו הם מותקנים בשטחים המהווים רכוש משותף.

10.2 המוכר וירון כהן רשאים להצמיד כל שטח שהוצא מכלל הרכוש המשותף לנכס אחר במבנה, לרשום אותו כיחידה נפרדת לפי חוק המקרקעין או להעניק לגביו זכות בעלות או חכירה נפרדת, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. הוצמד שטח כאמור לנכס מסוים, ייחשב שטחו לכל דבר ועניין כחלק מאותו נכס אליו הוצמד.

10.3 כל גגות הבנה וכן כל גגות הקומות הנוספות, אם תיבנה, וכן זכויות בנייה כלשהן שלא נוצלו, או שניתן יהיה לנצלן מפעם לפעם, אינן מהוות רכוש משותף והמוכר יחד עם ירון כהן זכאים להן באופן בלעדי – אך זאת בתנאי שהיטל ההשבחה שיחול בגין זכויות הבנייה כאמור (אם יחול) – יחול רק עליהם.

10.4 המוכר וירון כהן יהיו רשאים, בעצמם, או ביחד עם אחר או ע"י אחרים, (וכפוף לדין) – לנצל בכל עת את זכויות הבנייה הנ"ל, והכל בכפוף לכך שזכויות הקונה בממכר וזכויות המעבר לממכר לא תפגענה.

11. על אף האמור בסעיף 10.1 לעיל, בכל הנוגע לעניין המכונות, המדחסים והצ'ילרים שאינם חלק מעסקת מכר זו, ושלקונה תוקנה רק זכות להתחבר אליהם לצורך הפעלת מערכת מיזוג האוויר בממכר – ברור ומוסכם על הצדדים, כי למוכר ולירון כהן תשמר הזכות להמיר את זכות ההתחברות של הקונה למערכת הנ"ל (בקומת הממכר) – במכירת המתקנים הנ"ל לכלל בעלי היחידות בבניין, תוך חיובם בתשלום עפ"י חלקו היחסי של כל בעל זכויות בכלל הבניין – בכפוף לכך שבמקרה של מכירתם כאמור – יועבר החלק היחסי לבעלותו של הקונה כאן – ללא תמורה כלשהי.

88. יישום המבחנים שנקבעו בפסיקה - "מבחן הייעוד" - אני מסכים עם התובע, שמכיוון שהצ'ילר מיועד לשמש על פי מהותו, את מרבית בעלי הדירות, ומשכך בהתאם למבחן הייעוד, הצ'ילר הוא אכן רכוש משותף, ומשכך גם בעלי דירות שאינם משתמשים בצ'ילר, חייבים לשלם את הוצאות ההחזקה הנובעות מהצ'ילר.

89. אלא שאני סבור שבמקרה זה, הצליחה הנתבעת להוכיח, שהסכמי המכר, החריגו באופן מפורש את הצ'ילר מהרכוש המשותף, ונגרעו ממנו כדין, והחריגה זו עומדת בתנאי הוראות סעיף 6 לחוק המכר, שעה שהסכם המכר, והסכם מימוש האופציה - שאין מחלוקת שהתובע היה מודע להם היטב - קבעו באופן מפורש כי "הרכוש המשותף.. לא יכלול בכל מקרה – את... הצ'ילרים... אפילו הם מותקנים בשטחים המהווים רכוש משותף".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

90. איני מקבל את טענת התובע, ולפיה הצ'ילר נושא התביעה, הוא צ'ילר חדש, ומשכך ככל שהסכם המכר והסכם האופצייה החריגו בעבר צ'ילרים, הרי שהם לא החריגו את הצ'ילר החדש שהותקן בשנת 2020. הסכמי המכר הם הסכמים צופי פני עתיד, והם אף נוקטים באופן מפורש בביטוי "לא יכלול", כך שיש החרגה מפורשת לצ'ילרים מהרכוש המשותף - בין אלו שהותקנו ובין אלו שיותקנו.

91. וכן, פסקי הדין שאליהם הפנה התובע בסיכומיו, אינם יכולים לסייע לו, שעה שנקבע בהם כעובדה, שמערכת הצ'ילרים שדנו בה, היא חלק מהרכוש המשותף. כך למשל, בפסק הדין שניתן על ידי כב' השופטת יעל טויסטר ישראל, בעניין תא"מ (שלום רח') 48444-05-13 **ניבר ייזום והשקעות בע"מ נ' רענן בשן** (נבו 24.8.2015) שממנו ציטט התובע בסיכומיו (תוך הפנייה לפסק דין אחר), נכתב כך: **"משקבעתי כך, מערכת הצ'ילרים הינה רכוש משותף. לפיכך, חלה בענייני הוראת סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין..."** (סעיף 22 לפסק הדין). אולם בענייננו, קביעתי העובדתי היא שמערכת הצ'ילר הוחרגה מהרכוש המשותף כפי שהוסבר לעיל.

92. המסקנה העולה באופן מפורש מהסכם המכר ומהסכם מימוש האופצייה, היא שהצ'ילרים הוחרגו באופן ברור מהרכוש המשותף, ומשכך אין הנתבעת צריכה לשלם על התקנת הצ'ילר שאינו רכוש משותף. לפיכך, נדחה הרכיב הכספי בגין התקנת הצ'ילר.

לסיכום אופרטיבי:

93. נדחה הסעד לסילוק יד, לרבות בקשר עם פינוי מכל חפץ, השבתו לקדמותו ומסירת מפתחות דלתות האש לתובע. אין בדחיית הסעד כדי למנוע הבאת סוגיית הבעלות הקניינית בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קנייניים, וזאת בכפוף לכל דין.

94. פסק הדין החלקי מתאריך 16.1.2022, עומד על כנו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/241/2021

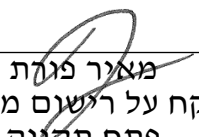
**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

95. הסעד הכספי בקשר עם תשלום דמי הניהול (תשלום החזקת הרכוש המשותף - הנתבעת תשלם לתובע, סכום של 758 ₪ עבור כל אחד מהחודשים שבתקופת ההפחתה העצמית (כל אחד מהחודשים שבין ספטמבר 2020 ועד אפריל 2021) כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית, בהתאם לאמור בסעיף 77 לפסק הדין.

96. נדחה הסעד הכספי עבור התקנת הצ'לר.

97. אשר להוצאות ההליך, לאור התוצאה שאליה הגעתי, לרבות בשים לב לתוצאת פסק הדין החלקי, אני סבור שנכון יהיה שכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתן היום, כ"ט שבט תשס"ה, 27 פברואר 2025, בהיעדר הצדדים.


מאיר פוקת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה